

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Administração Direta (Órgãos Públicos)

1. Introdução

A **organização da administração pública** é um tema fundamental no estudo do Direito Administrativo, especialmente para aqueles que se preparam para concursos públicos. Esse assunto serve de base para compreender a estrutura administrativa do Estado, com foco na organização administrativa da União, que, por analogia, também se aplica aos estados e municípios.

Ainda que alguns concursos cobrem a organização administrativa de estados ou municípios de forma específica, a regra geral segue o modelo adotado pela União.

Para entender a organização administrativa, é essencial compreender a divisão entre administração pública direta e indireta.

A **administração pública direta** é composta pelos **entes federativos**, ou seja, a **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios**. Esses entes também podem ser chamados de **pessoas políticas ou entes políticos e federativos**, sendo todos sinônimos que designam os mesmos componentes da estrutura administrativa estatal.

Já a **administração pública indireta** é composta por entidades específicas, que podem ser lembradas pelo mnemônico **FASE**. Essa sigla representa as **Fundações Públicas, Autarquias, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas**.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
DIRETA	INDIRETA
União	Fundações Públicas
Estados	Autarquias
DF	Sociedade de Economia Mista
Municípios	Empresas Públicas

2. Administração Pública Direta

Cada uma dessas entidades tem características próprias e uma regulamentação específica, mas a análise detalhada dessas instituições fica para um momento posterior, já que o foco inicial é a **administração direta**.

Um aspecto relevante dos entes federativos é sua **personalidade jurídica**. Eles **possuem personalidade jurídica de direito público**, o que lhes confere **autonomia para exercer suas competências**, conforme determinado pela Constituição Federal.

Nesse contexto, surge uma dúvida comum: há hierarquia entre os entes federativos? A resposta é **negativa**. **Não existe hierarquia entre eles, pois cada um tem sua própria capacidade política e suas competências são estabelecidas pela Constituição, garantindo autonomia administrativa e legislativa para cada ente.**



Importante!

Não existe hierarquia entre os entes federativos.

Cada ente federado possui **dentro de sua estrutura** diversos **órgãos públicos** responsáveis pelo funcionamento da administração.

Utilizando a União como exemplo, no topo da estrutura encontra-se a Presidência da República. Logo abaixo da Presidência, estão os ministérios, como o Ministério da Educação, da Saúde, da Justiça, da Fazenda, entre outros.

Esses ministérios, por sua vez, possuem subdivisões, como secretarias, que podem ser Secretaria Executiva Especial, Secretaria Especial X, Secretaria Especial Y, e assim por diante. Abaixo das secretarias, encontram-se as coordenações, que se dividem em departamentos, gerências e outras subdivisões, formando uma estrutura hierárquica que pode se estender bastante.

Esses elementos que compõem a administração pública são chamados de **órgãos públicos**. Um ponto fundamental a ser compreendido é que, apesar de estarem dentro da estrutura da União, **os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria.**



Fique ligado!

Os órgãos da administração direta **NÃO POSSUEM** personalidade jurídica própria.

Mas, por exemplo, a União, como ente político, é a detentora da personalidade jurídica. Para ilustrar essa diferença, pode-se fazer um paralelo com o corpo humano: assim como um indivíduo é uma pessoa única e seus órgãos internos fazem parte de sua estrutura sem existirem de forma independente, os órgãos públicos apenas integram a estrutura da União e não possuem existência jurídica autônoma.

Se um órgão fosse retirado dessa estrutura, ele perderia sua função, pois sua existência depende da organização a que pertence.

Além disso, dentro dessa estrutura há uma **relação hierárquica** entre os órgãos. A Presidência da República exerce poder hierárquico sobre os ministérios, que, por sua vez, exercem esse poder sobre as secretarias, que o exercem sobre as coordenações, e assim por diante.



Tome nota!

Na relação entre órgãos da administração pública direta **HÁ** poder hierárquico.

Esse poder hierárquico é característico da administração pública direta e se manifesta dentro de um mesmo ente federativo. Ou seja, dentro da União, a relação entre os órgãos é hierárquica, mas não há essa relação de hierarquia entre a União e uma autarquia, por exemplo, pois são pessoas jurídicas distintas. A hierarquia só existe dentro da mesma pessoa jurídica.

Outro aspecto importante a ser considerado é que, por regra, os órgãos públicos não possuem capacidade processual, ou seja, não podem atuar como autor ou réu em ações judiciais.

No entanto, há situações excepcionais em que um órgão público pode deter essa capacidade processual, permitindo-lhe postular juridicamente em determinadas circunstâncias. Esse ponto será analisado mais adiante, para que se compreenda melhor quando essa capacidade pode ser conferida a um órgão público.



Perigo!

ATENÇÃO!

A hierarquia **só existe dentro de uma mesma pessoa jurídica, entre os órgãos internos.**

NÃO HÁ hierarquia **entre as pessoas jurídicas da Administração pública direta.**

A organização da administração pública pode ser definida como a estruturação do Estado com o objetivo de aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos, seja por meio da **desconcentração ou da descentralização**. Esses conceitos serão aprofundados posteriormente, mas, de maneira geral, essa organização busca tornar os serviços mais eficientes e especializados, distribuindo competências entre diferentes órgãos e entidades.

Quando o Estado organiza sua administração, ele divide e delega funções, permitindo que atividades específicas sejam desempenhadas por órgãos especializados.

Assim, não é apenas a Presidência da República que concentra todas as funções, mas **há uma distribuição dessas atividades entre os ministérios, secretarias e outras entidades da administração indireta**. Esse processo torna os serviços públicos mais eficientes, pois cada unidade se especializa em determinada função.

Os órgãos públicos são centros de competência dentro da administração pública. De acordo com a Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99), um órgão público é uma **unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta ou indireta**.

Ou seja, existem órgãos tanto na administração direta, como os ministérios, quanto na administração indireta. No entanto, um aspecto fundamental é que, apesar de serem responsáveis pelo exercício de determinadas funções, os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria. Eles são apenas unidades que recebem competências administrativas definidas por lei para a realização de serviços públicos.

Um exemplo claro disso é um ministério. Ele é um centro de competência com atribuições específicas, mas sem personalidade jurídica. Quem detém essa personalidade é a União, que responde juridicamente pelos atos praticados no âmbito do ministério.

Outro ponto relevante é a relação entre o órgão público e o agente público que atua dentro dele. Para entender essa relação, diversas teorias foram desenvolvidas ao longo da história do Direito Administrativo. A questão central é compreender como se dá essa conexão, especialmente no que diz respeito à responsabilidade jurídica.

O agente público ingressa no serviço público ao tomar posse e entrar em exercício em determinado cargo, mas como se define sua relação com o órgão ao qual pertence?

Ao longo da história do Direito Administrativo, diversas teorias foram formuladas para tentar explicar a relação entre o órgão público e o agente público que atua dentro dele. A primeira delas é a **teoria da identidade**, segundo a qual o agente público e o órgão público seriam a mesma coisa, formando uma unidade inseparável.

Essa teoria, no entanto, apresenta falhas evidentes. Se o agente e o órgão fossem a mesma coisa, a morte, exoneração ou aposentadoria do agente significaria a extinção do órgão, o que não condiz com a realidade administrativa. Assim, essa teoria se mostrou inviável.

Outra tentativa de explicação foi a **teoria da representação**, que considerava o Estado como um ente incapaz, necessitando de um agente que atuasse como seu representante legal, assim como um menor de idade precisa de um tutor.

Contudo, essa teoria também foi duramente criticada, pois, de acordo com a Constituição Federal, o Estado é responsável pelos atos praticados por seus agentes no exercício da função. Se fosse um incapaz, como poderia ser responsabilizado pelos atos do seu suposto tutor? Essa contradição levou ao abandono dessa teoria.

A **teoria do mandato** foi mais uma explicação desenvolvida, segundo a qual o agente público seria mandatário do Estado, ou seja, teria uma espécie de procuração concedida pelo Estado para agir **em** seu nome.

No entanto, essa ideia se mostrou impraticável, pois o Estado não possui existência física concreta e, portanto, não pode assinar uma procuração. Além disso, caso o agente fosse apenas um mandatário, a responsabilidade pelos atos ilícitos praticados no exercício da função recairia exclusivamente sobre ele, o que contraria a regra de responsabilidade estatal prevista na Constituição.

Diante das falhas dessas teorias, a doutrina e a jurisprudência passaram a adotar a **teoria do órgão**, também conhecida como **teoria da imputação volitiva**.

De acordo com essa teoria, o **agente público expressa a vontade do órgão, e este, por sua vez, integra a estrutura do Estado, que é a pessoa jurídica**. Assim, **o ato praticado pelo agente público é imputado ao órgão ao qual ele pertence**. Como o órgão não possui personalidade jurídica própria, **qualquer consequência jurídica desse ato será imputada ao Estado**.

Isso significa que, se um servidor público de determinado estado praticar um ato no exercício de suas funções, esse ato não é atribuído a ele pessoalmente, **mas sim ao órgão ao qual pertence**.

Como o órgão não tem personalidade jurídica, **a responsabilidade final pelo ato recai sobre o Estado**, que é a entidade que possui personalidade jurídica.

Dessa forma, o Estado responde pelos atos de seus agentes, salvo nos casos em que o agente tenha agido com dolo ou culpa, situação em que poderá haver responsabilização regressiva do agente público. A teoria do órgão, portanto, é a explicação atualmente aceita para a relação entre o agente público, o órgão e o Estado.

ÓRGÃOS: Centros de competência / unidades de atuação				
	TEORIA DO ÓRGÃO	TEORIA DO MANDATO	TEORIA DA REPRESENTAÇÃO	TEORIA DA IDENTIDADE
Agente público	Expressa a vontade do órgão.	Mandatário (tem procuração do Estado).	Tutor, Curador (representa o incapaz).	Agente e Órgão são a mesma pessoa, formando unidade inseparável.
Estado	Capaz.	Pessoa jurídica que outorga o mandato.	Incapaz (deve ser tutelado, representado).	Só existe com a existência do agente.
Críticas	x	Pessoa jurídica não tem existência concreta, é abstração. Não acarretaria qualquer responsabilidade para o Estado se o ato fosse ilícito.	Como poderia um incapaz outorgar ou validar sua representação e ser responsável pelos atos ilícitos praticados pelo tutor?	A morte do agente público implicaria na extinção do órgão público.



Tome nota!

A teoria aceita pacificamente pela doutrina é a **teoria do órgão público**, que pode ser chamada também de **teoria da imputação volitiva**.

2.1. Classificação dos Órgãos

A **classificação dos órgãos públicos** é um aspecto fundamental para compreender sua estrutura e funcionamento dentro da administração pública.

A doutrina estabelece critérios específicos para essa classificação, sendo um dos principais a **posição hierárquica ou estatal** dos órgãos dentro da estrutura administrativa. De acordo com esse critério, os órgãos podem ser classificados como **independentes, autônomos, superiores ou subalternos**.

Os órgãos independentes estão no topo da hierarquia de cada um dos poderes do Estado. São aqueles que não possuem qualquer subordinação hierárquica a outros órgãos e representam diretamente os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Exemplos desses órgãos incluem a Presidência da República no Executivo, as Casas Legislativas no Legislativo e o Supremo Tribunal Federal no Judiciário. Como não possuem dependência hierárquica, esses órgãos exercem suas funções com autonomia plena dentro de suas competências.

Já os órgãos autônomos estão localizados logo abaixo dos órgãos independentes e possuem autonomia administrativa, técnica e financeira. Eles detêm competência para planejamento, supervisão e controle de suas atividades, mas ainda estão sujeitos à autoridade dos órgãos independentes.

Exemplos de órgãos autônomos incluem os ministérios em nível federal e as secretarias estaduais e municipais, como o Ministério da Educação e a Secretaria de Segurança Pública.

Os órgãos superiores, por sua vez, ocupam uma posição hierárquica abaixo dos órgãos autônomos. Embora ainda tenham poder de decisão, eles não possuem autonomia administrativa ou financeira, dependendo dos órgãos autônomos para seu funcionamento.

Eles não têm orçamento próprio e atuam subordinados a entidades superiores. Exemplos incluem secretarias executivas, a Secretaria da Receita Federal, gabinetes e departamentos.

Por fim, os órgãos subalternos são aqueles que exercem funções meramente executórias, sem qualquer poder decisório ou autonomia. Eles simplesmente cumprem ordens e realizam tarefas administrativas conforme determinação dos órgãos superiores. Exemplos de órgãos subalternos incluem setores de recursos humanos e gerências administrativas.

Além dessa classificação, um ponto importante a ser destacado é a **capacidade processual dos órgãos públicos**. Como regra geral, os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria e, portanto, não têm capacidade processual, ou seja, não podem figurar como autor ou réu em ações judiciais.

Esse conceito é chamado de capacidade postulatória. Isso ocorre porque, por não serem sujeitos de direitos e obrigações, os órgãos públicos não podem responder por seus próprios atos, sendo essa responsabilidade atribuída ao Estado ou à entidade da qual fazem parte.

Entretanto, há uma exceção reconhecida pela doutrina: **os órgãos independentes e autônomos podem ter capacidade processual em casos específicos**.

Isso significa que, em algumas situações, esses órgãos podem figurar como partes em ações judiciais, podendo ingressar com demandas ou responder juridicamente dentro de suas competências. Essa exceção se justifica pelo grau de autonomia que esses órgãos possuem dentro da estrutura estatal.



Perigo!

A doutrina entende que os **órgãos independentes e autônomos POSSUEM CAPACIDADE PROCESSUAL**.

Os órgãos públicos também podem ser classificados quanto à sua **esfera de atuação**, sendo divididos em **órgãos centrais e locais**. Essa classificação leva em consideração o alcance territorial da competência do órgão dentro da estrutura administrativa à qual pertence.

Os órgãos centrais são aqueles cuja competência se estende por todo o território do ente federativo ao qual pertencem. Ou seja, um órgão central atua em toda a União, todo um estado ou todo um município, dependendo da sua vinculação.

Exemplos de órgãos centrais incluem o Ministério da Educação, que é um órgão federal com competência em todo o território nacional, e um Tribunal de Justiça estadual, que exerce suas atribuições em todo o estado.

Por outro lado, os órgãos locais têm competência restrita a uma parte específica do território do ente federativo ao qual pertencem. Esses órgãos não atuam em todo o país, estado ou município, mas sim em uma área delimitada dentro dessa jurisdição.

Um exemplo é a Delegacia de Homicídios de João Pessoa, que, apesar de pertencer à Polícia Civil do Estado da Paraíba, exerce sua competência apenas dentro do município de João Pessoa. Da mesma forma, o Fórum Cível da Comarca de João Pessoa, que pertence ao Tribunal de Justiça da Paraíba, é um órgão estadual, mas com atuação restrita a uma parte do estado.

Para determinar se um órgão é central ou local, é necessário seguir um raciocínio simples: primeiro, identificar a qual ente federativo o órgão pertence, se é federal, estadual ou municipal.

Depois, verificar se ele tem competência em todo o território desse ente ou apenas em uma parte dele. Se o órgão atua em todo o território do ente federativo, ele é classificado como central. Se sua atuação se limita a uma área específica dentro desse território, ele é considerado um órgão local.

Outro exemplo interessante é o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT-13), que pertence à estrutura da União, ou seja, é um órgão federal. No entanto, ele não tem competência em todo o território nacional, mas sim apenas no estado da Paraíba.

Portanto, apesar de ser um órgão federal, ele é classificado como um órgão local, pois sua atuação é restrita a uma parte do território da União.

Os órgãos públicos também podem ser classificados quanto à sua **estrutura**, atuação funcional e atividade desempenhada. Quanto à estrutura, eles se dividem em órgãos **simples e órgãos compostos**.

Um órgão simples é aquele que existe de maneira independente, sem precisar da composição de outros órgãos para sua formação. Exemplos desse tipo de órgão incluem o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, uma delegacia de polícia ou uma escola pública.

Já os órgãos compostos são aqueles cuja estrutura exige a junção de dois ou mais órgãos para existir. Um exemplo clássico é o Congresso Nacional, que só se forma a partir da união da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Quanto à **atuação funcional**, os órgãos podem ser classificados como **singulares ou colegiados**. Os órgãos singulares, também chamados de unipessoais, são aqueles cuja vontade é expressa por um único agente público. Nesses casos, as decisões do órgão são tomadas individualmente por essa autoridade.

Exemplos incluem a Presidência da República, que manifesta sua vontade por meio do presidente, e os ministérios, onde a atuação ocorre por meio do ministro responsável. Já os órgãos colegiados, ou pluripessoais, são aqueles que tomam decisões por meio de um conjunto de agentes, funcionando de maneira deliberativa.

Para que um ato seja praticado, é necessário que haja uma votação ou deliberação entre os integrantes do órgão. Exemplos de órgãos colegiados incluem o Congresso Nacional e os conselhos administrativos das agências reguladoras.

Já quanto à **atividade desempenhada**, os órgãos podem ser classificados como ativos, consultivos ou de controle. Os órgãos ativos são aqueles que exercem diretamente a administração pública, atuando na prestação de serviços, na regulação e no exercício do poder de polícia.

Exemplos de órgãos ativos incluem escolas públicas, secretarias de estado e a Receita Federal, que desempenham suas funções diretamente para atender à finalidade pública.

Os órgãos consultivos, por sua vez, são aqueles que não exercem atividades administrativas diretas, mas prestam suporte por meio da emissão de pareceres e consultas.

Eles auxiliam outros órgãos na tomada de decisões ao oferecerem orientações jurídicas, contábeis ou administrativas. Exemplos incluem assessorias jurídicas e contábeis de órgãos públicos, além dos Tribunais de Contas quando atuam emitindo pareceres sobre questões administrativas e financeiras.

Por fim, os órgãos de controle são aqueles cuja função institucional é fiscalizar e controlar a aplicação dos recursos públicos e a legalidade dos atos administrativos. Esses órgãos podem exercer tanto controle interno quanto externo.

O principal órgão especializado em controle interno na esfera federal é a Controladoria-Geral da União (CGU), enquanto nos estados e municípios existem suas versões equivalentes, como a Controladoria-Geral do Estado (CGE) e a Controladoria-Geral do Município (CGM).

Já no controle externo, o principal órgão responsável é o Tribunal de Contas, que pode atuar na esfera da União (TCU), dos estados (TCE) e, quando houver, dos municípios (TCM).

Além disso, a doutrina considera que o Poder Judiciário também exerce controle externo ao fiscalizar atos administrativos por meio do controle judicial.



Tome nota!

Classificação dos Órgãos

Quanto à **posição estatal ou hierárquica**:

- Independentes: Representam poderes;
- Autônomos: Autonomia técnica, administrativa e financeira;
- Superiores: Poder de decisão;
- Subalternos: Mera execução.

Quanto à **esfera de atuação**:

- Central: Exerce competência em todo o território do ente federativo que ele faz parte;
- Local: Exerce competência em apenas um pedaço do ente federativo que ele faz parte.

Quanto à **estrutura**:

- Simples: Para que ele se forme não precisa da composição de nenhum outro;
- Composto: Para existir, é necessário que haja a junção, a composição de dois ou mais órgãos.

Quanto à **atuação profissional ou funcional**:

- Singular/ unipessoal: É a regra. Manifesta sua vontade através de um único agente público;
- Colegiado/ pluripessoal: Para praticar um ato, representar sua vontade, é necessário que existam dois ou mais agentes públicos manifestando sua vontade, geralmente por meio de votação.

Quanto às **funções/ atividade**:

- Ativo: Atua ativamente na atividade administrativa;
- Consultivo: Presta parecer, presta consulta;
- Controle: Tem dentre as suas finalidades institucionais fazer controle interno e externo.

Um ponto interessante é que, segundo a doutrina, **um mesmo órgão pode desempenhar funções distintas simultaneamente**. Isso ocorre quando um órgão é ao mesmo tempo ativo e consultivo, exercendo um papel híbrido dentro da administração pública.

Um exemplo disso é a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que atua como órgão ativo quando defende o Estado em juízo ou propõe ações de execução fiscal, mas também pode atuar como órgão consultivo quando emite pareceres em processos administrativos, como nas licitações estaduais.

Essas classificações são essenciais para compreender o funcionamento da administração pública e como os órgãos se estruturam, exercem suas funções e se relacionam entre si dentro do Estado.

Resumo

A administração pública divide-se em:

- Administração direta: União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

- Administração indireta: Fundações Públicas, Autarquias, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas – mnemônico FASE.

Órgãos Públicos:

- São centros de competência dentro da administração pública, sem personalidade jurídica própria.
- Compõe a estrutura da administração direta ou indireta.

Com relação entre órgão público e agente público, foram desenvolvidas diversas teorias para explicar essa relação:

- Teoria da Identidade: agente e órgão seriam a mesma coisa (descartada por implicar a extinção do órgão caso o agente deixasse de existir).
- Teoria da Representação: o Estado seria um incapaz que necessitaria de um agente como tutor (criticada por ser incompatível com a responsabilidade do Estado).
- Teoria do Mandato: o agente público seria procurador do Estado (descartada pois o Estado, como abstração, não pode conceder uma procuração).
- Teoria do Órgão (Imputação Volitiva): aceita atualmente, diz que o agente público manifesta a vontade do órgão, e as consequências jurídicas dos atos do órgão são imputadas ao Estado.

Classificação dos Órgãos Públicos:

- Quanto à posição hierárquica
 - Órgãos independentes: situados no topo da hierarquia (exemplo: Presidência da República, STF, Congresso Nacional).
 - Órgãos autônomos: abaixo dos independentes, com autonomia administrativa e financeira (exemplo: Ministérios, Secretarias de Estado).
 - Órgãos superiores: não possuem autonomia administrativa e financeira, mas têm poder de decisão (exemplo: Secretarias Executivas, Receita Federal).
 - Órgãos subalternos: apenas executam ordens, sem poder decisório (exemplo: Setores de Recursos Humanos).
- Quanto à esfera de atuação
 - Órgãos centrais: exercem competência em todo o território do ente federativo (exemplo: Ministério da Educação, Tribunal de Justiça de um estado).
 - Órgãos locais: exercem competência apenas em uma parte do território do ente (exemplo: Delegacia de Homicídios de uma cidade, Fórum Cível de uma comarca, TRT de uma região).
- Quanto à estrutura
 - Órgãos simples: não dependem de outros órgãos para existir (exemplo: Senado Federal, Delegacia de Polícia).
 - Órgãos compostos: formados pela junção de dois ou mais órgãos (exemplo: Congresso Nacional, composto pelo Senado e Câmara dos Deputados).
- Quanto à atuação funcional
 - Órgãos singulares (unipessoais): manifestam sua vontade por meio de um único agente (exemplo: Presidência da República, Ministérios).
 - Órgãos colegiados (pluripessoais): tomam decisões por meio de deliberação coletiva (exemplo: Congresso Nacional, Conselhos Administrativos).

- Quanto à função desempenhada
 - Órgãos ativos: atuam diretamente na administração pública, na prestação de serviços e na regulação (exemplo: Receita Federal, escolas públicas).
 - Órgãos consultivos: emitem pareceres e prestam suporte técnico (exemplo: Tribunais de Contas quando consultados, assessorias jurídicas e contábeis).
 - Órgãos de controle: fiscalizam e controlam a aplicação dos recursos públicos (exemplo: Controladoria-Geral da União – CGU e Tribunais de Contas).

Capacidade Processual dos Órgãos Públicos:

- Regra geral: órgãos públicos não possuem personalidade jurídica e, portanto, não podem ser autores ou réus em ações judiciais.
- Exceção: órgãos independentes e autônomos podem, em situações específicas, ter capacidade processual.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
